CÓDIGO 14 — SEGURIDAD GENERAL DE LAS PERSONAS, DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DE LAS TAREAS

Versión: V1.10
Alineación declarada: Constitución V.40; Código 1 V1.12; Código 2 V1.9; Código 3 V1.13; Código 4 V1.11; Código 5 V1.7; Código 6 V1.9; Código 7 V1.10; Código 8 V1.7; C.1-Annex A V1.7; Código 9 V3.4; Código 10 V1.8; Código 11 V1.6; Código 12 V1.7; Código 13 V1.9; Código 15 V1.13; Código 16 V1.11.

Art. 1 — Objeto, definiciones y reparto de las competencias

1. El presente Código regula la prevención y la protección frente a los riesgos generales que afectan a las personas, las infraestructuras, los equipos, las máquinas, las tareas y los entornos de vida y de trabajo común, dentro de los límites de las competencias que se le atribuyen expresamente. Regula además el Cuerpo de Tutela Cívica y la videovigilancia ciega previstos en los artículos 17 y 18 de la Constitución y la defensa personal prevista en el artículo 17.9 de la Constitución.

2. A efectos del presente Código, se entiende por:

   a) **seguridad general**: la prevención y la protección frente a los riesgos mecánicos, eléctricos, de incendio, de colapso estructural, de trabajo en altura, de acceso a espacios confinados, de manipulación, de uso de equipos y máquinas y frente a cualquier otro riesgo no atribuido expresamente a otros Códigos;

   b) **STV Seguridad**: la Ficha Técnica de Validación, adoptada según el artículo 3-bis del Código 2, que establece criterios, parámetros, umbrales, métodos de evaluación y medidas mínimas de seguridad general;

   c) **Ficha de Seguridad General**: el documento técnico operativo que aplica las STV a una actividad, máquina, equipo, obra, entorno o tarea específicos;

   d) **equipo de protección individual (EPI)**: el equipo asignado gratuitamente a la persona cuando lo prevé la Ficha de Seguridad General;

   e) **protección colectiva**: el dispositivo, instalación, medio auxiliar o conjunto de medidas técnicas destinado a proteger simultáneamente a varias personas;

   f) **riesgo**: la combinación entre la gravedad del daño potencial, la probabilidad de que se produzca y la exposición de las personas, evaluada según la fórmula y los parámetros establecidos por la STV Seguridad;

   g) **cuasi incidente**: un suceso que no ha producido daños a personas, pero que habría podido causarlos debido a las circunstancias en que se produjo;

   h) **modificación sustancial**: una variación de la actividad, del equipo, de la máquina, del entorno, de la tarea, de la organización o de las condiciones operativas que puede modificar el nivel o la naturaleza del riesgo;

   i) **Bien Común vital**: el Bien Común cuya destrucción, contaminación o interrupción pone en peligro concreto e inmediato la vida o la salud de personas, como las reservas y las conducciones de agua potable, el suministro de energía para la atención que salva vidas y las obras de protección contra inundaciones e incendios; la STV Tutela Cívica puede indicar otros ejemplos, no exhaustivos.

3. La STV Seguridad clasifica el riesgo en los niveles siguientes:

   a) **R0 — riesgo insignificante**: requiere la aplicación de las medidas generales de prudencia definidas por la STV;

   b) **R1 — riesgo ordinario**: requiere una Ficha de Seguridad simplificada y la información de nivel L1;

   c) **R2 — riesgo significativo**: requiere una Ficha de Seguridad completa, la formación específica y el uso de los EPI o de las protecciones colectivas previstos;

   d) **R3 — riesgo grave**: requiere una Ficha de Seguridad completa, formación de nivel L2, presencia de vigilancia o control reforzado y verificaciones periódicas reforzadas;

e) **R4 — riesgo grave e inmediato**: requiere la suspensión inmediata de la actividad afectada y la adopción de medidas correctoras urgentes según los artículos 9 y 10.

4. A efectos del reparto de las competencias:

   a) el presente Código regula los parámetros de seguridad general indicados en el apartado 2, letra a);

   b) los riesgos ecológicos, biológicos y relativos al bienestar animal se regulan en el Código 13;

   c) los riesgos sanitarios, clínicos, zoonóticos, de nutrición clínica y farmacéuticos se regulan en el Código 6;

   d) los riesgos territoriales, hidrogeológicos y relativos al consumo de suelo se tratan en coordinación con los Códigos 10 y 8, según sus respectivas competencias;

   e) la seguridad operativa de las actividades agroecológicas se regula en el Código 9, respetando los parámetros generales establecidos por el presente Código.

5. La calificación de un riesgo o de una medida conforme al presente artículo no transfiere la competencia material atribuida a otro Código. Cuando una actividad presenta riesgos pertenecientes a varias materias, cada Código mantiene la competencia sobre sus propios parámetros y los Consejos afectados actúan en coordinación.

Art. 2 — Principios

1. **Prevención en el origen.** Toda actividad, entorno o equipo se diseña y organiza de modo que se elimine el riesgo o se reduzca al nivel mínimo técnicamente posible.
2. **Proporcionalidad.** Las medidas de seguridad son proporcionadas a la gravedad del daño potencial, a la probabilidad de que se produzca, al nivel de exposición, al número de personas expuestas y a las competencias disponibles.
3. **Precaución operativa.** Cuando existe una incertidumbre científica o técnica documentada sobre la compatibilidad de una actividad con la seguridad general, se adopta una medida cautelar proporcionada, eficaz respecto del riesgo estimado y la menos invasiva entre las idóneas para mantener el riesgo dentro de los límites establecidos por las STV vigentes. La medida sigue siendo aplicable hasta que se disponga de elementos suficientes para reexaminar la evaluación.
4. **No mercantilización.** Se prohíbe cualquier forma de renta sobre los EPI esenciales, sobre las protecciones colectivas críticas, sobre la formación L1 en primeros auxilios, sobre las STV Seguridad y sobre las Fichas de Seguridad en su función esencial. Las STV y las Fichas esenciales no pueden someterse a un muro de pago. El acceso a los datos técnicos solo puede limitarse cuando su difusión conlleve un riesgo documentado para la seguridad; la limitación debe ser proporcionada y no puede impedir el acceso a los sujetos que lo necesitan para su actividad operativa.
5. **Trazabilidad y mantenimiento.** Las máquinas, los equipos relevantes, los EPI críticos y las protecciones colectivas críticas se censan y se someten a verificaciones periódicas y a un mantenimiento documentado según la STV aplicable.
6. **Derecho de interrupción.** Cualquier persona que detecte un riesgo grave e inmediato para una persona puede interrumpir la actividad afectada y comunicarlo sin demora a los Consejos competentes. La interrupción efectuada de buena fe no puede dar lugar a represalias ni a perjuicios.

Art. 3 — Consejo de Seguridad

1. Cada Círculo 1 crea un Consejo de Seguridad compuesto por tres a cinco miembros con competencias al menos de nivel L2 o L3 en una o más de las materias siguientes: seguridad en el trabajo, prevención de incendios, riesgo eléctrico, riesgo mecánico, construcción y obras, organización de las tareas.
2. Los integrantes se sortean según el artículo 12-bis del Código 3, permanecen en el cargo un año y no pueden ser sorteados de nuevo en el mismo Consejo antes de doce meses desde el fin del mandato.
3. El Consejo actúa con la presencia de al menos dos tercios de sus integrantes, redondeando al alza. Las

propuestas y las decisiones discrecionales se adoptan según el artículo 12-bis, apartado 9, del Código 3, con el método del consenso y previa publicación durante al menos setenta y dos horas. Los actos técnicos reglados, los dictámenes y la validación de las Fichas de Seguridad se adoptan por mayoría simple de los presentes, salvo que el presente Código o una STV aprobada según los procedimientos competentes requieran una mayoría más elevada para la validación de Fichas de Seguridad críticas. De cada reunión se levanta acta, que se conserva durante veinticuatro meses.

4. En caso de indisponibilidad, conflicto de intereses o coincidencia entre la función de control y la responsabilidad operativa directa de la actividad, el integrante afectado declara su posición y se abstiene. La sustitución se realiza según el artículo 12-bis del Código 3. Quien valida una Ficha de Seguridad no puede ser el único responsable operativo de la actividad sometida a validación: en tal caso es necesaria la verificación conjunta de un segundo integrante L2 o L3 independiente.

5. El Consejo de Seguridad:

   a) gestiona el catastro de los riesgos generales y el inventario de las máquinas y de los equipos críticos;

   b) elabora y actualiza la STV Seguridad, la STV EPI y Protecciones Colectivas, la STV Máquinas y la STV Obras;

   c) valida las Fichas de Seguridad Generales;

   d) emite dictamen obligatorio sobre los planes de los Códigos 9, 10, 12 y 13 limitado a los aspectos de seguridad general;

   e) alimenta el Registro de Dependencias regulado por el Código 15;

   f) organiza la formación L1, L2 y L3 de su competencia;

   g) coordina su actividad con el Consejo de Salud del Código 6, el Consejo de Biodiversidad del Código 13, el Consejo de Hábitat y Territorio del Código 10, el Consejo Agroecológico del Código 9 y el Consejo de Cuidado del Código 12.

6. Los dictámenes obligatorios del Consejo de Seguridad, cuando son negativos, son vinculantes conforme al artículo 8 del Código 3 exclusivamente respecto de los parámetros de seguridad general atribuidos al presente Código. No pueden modificar ni sustituir parámetros sanitarios, ecológicos, territoriales o productivos atribuidos a otros Códigos.

Art. 4 — Fichas de Seguridad Generales, EPI, protecciones colectivas y máquinas

1. Ninguna actividad clasificada R1 o superior puede realizarse sin una Ficha de Seguridad General vigente que aplique la STV pertinente. Las actividades clasificadas R0 respetan las medidas generales de prudencia establecidas por la STV.

2. Toda Ficha de Seguridad General contiene al menos:

   a) la descripción de la actividad, de la tarea, del entorno, de las máquinas y de los equipos implicados;

   b) el nivel de riesgo determinado conforme al artículo 1, apartado 3;

   c) la indicación de los riesgos detectados y de las medidas de prevención y protección;

   d) la lista de los EPI y de las protecciones colectivas requeridos;

   e) el nivel de formación necesario;

   f) los procedimientos operativos y de emergencia;

   g) la fecha de emisión, la versión, la persona responsable de la emisión y la fecha prevista para la revisión;

   h) las circunstancias que obligan a una revisión anticipada;

   i) el resultado de la última verificación, cuando está prevista;

   j) un plan de reversibilidad, cuando sea técnicamente aplicable.

3. La Ficha la valida el Consejo de Seguridad. Se requiere el dictamen obligatorio del Consejo de Salud en los aspectos sanitarios y del Consejo de Biodiversidad en los aspectos ecológicos, cuando son pertinentes. El dictamen queda circunscrito a la materia de competencia del Consejo consultado.
4. La Ficha se reexamina en caso de modificación sustancial y, en todo caso, dentro del plazo máximo establecido por la STV. Si el plazo de revisión ha vencido o se ha producido una modificación sustancial no evaluada, la Ficha no puede utilizarse para iniciar nuevas actividades ni para continuar la actividad en las modalidades que ya no están evaluadas. El Consejo determina sin demora las medidas temporales necesarias y, para los servicios esenciales, activa una modalidad sustitutiva conforme cuando es técnicamente posible. La reanudación de la actividad ordinaria requiere la nueva validación de la Ficha según los procedimientos aplicables y el Código 4.
5. Los EPI y las protecciones colectivas son bienes comunes de seguridad y se asignan gratuitamente cuando los prevé la Ficha. Se someten a mantenimiento y se inscriben en un registro específico, conservado durante doce meses. La titularidad, la responsabilidad de custodia y la financiación se definen en el Código 6 y en las deliberaciones de la Asamblea adoptadas a propuesta del Consejo de Seguridad. La falta de un EPI o de una protección colectiva calificados como esenciales conlleva la suspensión inmediata de la actividad afectada.
6. Toda máquina o equipo crítico dispone de:

   a) manual o documentación técnica equivalente;

   b) verificación periódica según la STV;

   c) mantenimiento documentado;

   d) registro de uso, cuando lo exige la STV.

   No puede utilizarse una máquina o un equipo crítico sin verificación periódica vigente.
7. Las obras temporales se regulan mediante una Ficha de Seguridad específica que indica al menos la delimitación del perímetro, la señalización, los EPI, las protecciones colectivas, los procedimientos de emergencia y el plan de evacuación.

Art. 5 — Ámbitos de riesgo

1. **Riesgo mecánico.** La evaluación considera al menos la protección de los órganos en movimiento, los dispositivos de parada de emergencia, los procedimientos de bloqueo y aislamiento y, cuando los prevé la STV, los procedimientos de lockout/tagout.
2. **Riesgo eléctrico.** La evaluación considera al menos el aislamiento, el seccionamiento, la verificación de las instalaciones y la cualificación de las personas encargadas. Se prohíbe el trabajo en tensión, salvo procedimiento L3 específico validado según la STV.
3. **Riesgo de incendio.** Las medidas comprenden, según la STV, la evaluación de la carga de fuego, la prevención, las vías de evacuación, los extintores, los sistemas de detección y alarma, el plan de evacuación y los simulacros periódicos.
4. **Trabajo en altura.** Se considera actividad en altura aquella en la que existe riesgo de caída de un nivel a otro. Cuando el desnivel supera los dos metros respecto de un plano estable, o cuando la STV lo prescribe por el riesgo específico, son obligatorias las medidas mínimas de protección colectiva y los EPI anticaídas establecidos por la STV.
5. **Espacios confinados.** El acceso a un espacio confinado requiere al menos un permiso de entrada, la verificación de la atmósfera y de los gases, la ventilación cuando es necesaria, una vigilancia exterior continua, equipos de rescate y una Ficha específica para riesgo R3 o superior.
6. **Otros riesgos.** Para la manipulación de cargas, el ruido, las vibraciones, los agentes químicos no farmacéuticos y otras fuentes de riesgo, la STV define umbrales, medidas preventivas y de protección y las verificaciones necesarias. En los aspectos sanitarios se requiere la coordinación con el Consejo de Salud del Código 6, sin transferir a este la competencia sobre los parámetros generales de seguridad.

Art. 6 — Formación

1. La formación L1 en materia de seguridad básica y de primera intervención en primeros auxilios es obligatoria para acceder a las actividades clasificadas R1 o superiores y, en los aspectos de seguridad general, a santuarios, obras, talleres y almacenes críticos.
2. La formación L2 se requiere para las actividades R3 y para las funciones de vigilancia operativa o de supervisión determinadas por la STV.
3. La formación L3 se requiere para las funciones de diseño de las STV, de validación de las Fichas de Seguridad críticas y de auditoría de segundo nivel.
4. La formación L1 en primeros auxilios es gratuita y no puede someterse a un muro de pago. El registro de la formación se realiza según el Código 7, artículo 2.2, con acceso solo a los datos necesarios para verificar su realización y su validez.

Art. 7 — Medición, incidentes y cuasi incidentes

1. La medición y la recogida de datos se admiten exclusivamente para prevenir los riesgos, verificar la eficacia de las medidas y proteger la seguridad general. Los datos se tratan de forma agregada y sin permitir la elaboración de perfiles, según el Código 7, artículo 2.2, y se conservan durante el período mínimo establecido por la STV.
2. Se crean:

   a) un **registro operativo reservado**, que contiene los datos necesarios para el análisis de las causas, también identificativos cuando son indispensables. El acceso está reservado a los Consejos competentes y la conservación no supera treinta y seis meses, salvo necesidad documentada relacionada con un procedimiento en curso;

   b) un **registro público agregado**, que contiene datos no nominativos utilizados para el aprendizaje y la prevención federada.
3. Para cada incidente grave o clasificado R4, el Consejo de Seguridad realiza un análisis de las causas en un plazo de siete días y adopta, en el ámbito de sus competencias, medidas técnicas correctoras motivadas. Cuando no es posible concluir el análisis en dicho plazo por falta de datos o por la necesidad de competencias externas, en un plazo de siete días se redacta un acta provisional que determina las medidas cautelares inmediatas y fija un plazo final para el análisis, por regla general no superior a otros catorce días.
4. Las medidas técnicas adoptadas conforme al apartado 3 no sustituyen las comprobaciones, los remedios ni los procedimientos de garantía regulados por el Código 4.
5. Se garantiza la posibilidad de comunicar de forma anónima los cuasi incidentes. Quien comunica un aviso de buena fe no puede sufrir represalias ni perjuicios.

Art. 8 — Registro de Dependencias de la seguridad

1. El Consejo de Seguridad alimenta el Registro de Dependencias regulado por el Código 15, distinguiendo al menos:

   a) **dependencias de competencias**, relativas a la falta de disponibilidad en la Cuenca de las competencias L2 o L3 necesarias en materia de seguridad;

   b) **dependencias materiales o tecnológicas**, relativas a la falta de disponibilidad de EPI críticos, protecciones colectivas, equipos de verificación, instrumentos de diagnóstico o materiales técnicos esenciales;

   c) **dependencias de servicios externos**, relativas a la falta de disponibilidad de verificaciones o certificaciones que no pueden realizarse internamente.
2. Para cada dependencia crítica se prepara un plan de salida que indica el objetivo, la persona responsable, el plazo final cierto y las medidas intermedias de reducción del riesgo. El plan lo aprueba la Asamblea a

propuesta del Consejo de Seguridad, previo dictamen de los demás Consejos competentes cuando la dependencia afecta también a sus materias.

3. Si la superación de la dependencia en el plazo previsto no es realistamente posible por una imposibilidad técnica documentada, el Consejo presenta a la Asamblea un reexamen motivado. El reexamen indica el nuevo plazo propuesto, las razones de la imposibilidad y las medidas compensatorias necesarias para contener el riesgo.

4. Se realiza al menos una auditoría federada anual sobre la autonomía de la seguridad, confiada a integrantes L3 independientes sorteados según el artículo 36 del Código 4.

Art. 8-bis — Cuerpo de Tutela Cívica

1. El Cuerpo de Tutela Cívica es la función cívica temporal, desarmada y no violenta prevista en el artículo 17 de la Constitución. No es una fuerza de policía ni un órgano permanente. Lo activa el Círculo 1 o, para las funciones supralocales, el Círculo 2, y responde ante el Círculo que lo ha activado. Para las funciones supralocales, y para la Comunidad asociada que no tiene un Cuerpo, el Círculo 2 activa a los integrantes de turno en las Comunidades más cercanas; la activación urgente se comunica a sus Asambleas, que responden de ella conforme al apartado 6. La activación para intervenciones programadas, también para un servicio o un período determinados, la delibera la Asamblea del Círculo 1 o, para las funciones supralocales, la Asamblea General. En caso de urgencia, la intervención la inicia la persona de referencia de turno del apartado 5 o, si no es localizable a tiempo, un integrante de turno, a llamada de cualquier persona o por iniciativa propia, y se comunica sin demora al Círculo; la revisión y la convalidación del artículo 8-quater, apartado 2, valen como ratificación de la activación urgente.

2. El Cuerpo desempeña, con rotación entre sus integrantes, las funciones siguientes:

   a) Socorro Técnico y Extinción de Incendios;

   b) Protección Civil y Ambiental;

   c) Tutela de los Bienes Comunes;

   d) Mediación y Contención No Violenta;

   e) Socorro Sanitario y Veterinario de Comunidad.

3. Los integrantes se sortean entre las personas voluntarias que han completado la formación en mediación no violenta, desescalada, socorro y derecho confederal definida por la STV Tutela Cívica, validada según el Código 5, y que la Asamblea ha declarado aptas. Toda persona sorteada puede rechazar el cargo. Solo se sortean personas que han cumplido dieciocho años; las personas a partir de los dieciséis años pueden participar como acompañantes, sin contención ni uso de la fuerza, conforme al artículo 8-sexies, apartado 12.

4. El turno no supera noventa días y no es renovable de forma consecutiva. Quien ha realizado un turno no puede asumir cargos de coordinación en los doce meses siguientes, conforme al artículo 17.7 de la Constitución. El tiempo del turno se computa en la CBO.

5. El Consejo de Seguridad se ocupa de la formación, de las dotaciones y de las Fichas de Seguridad de las intervenciones. No dirige las intervenciones ni dispone del Cuerpo. Cada intervención la coordina una persona de referencia de turno, designada por rotación entre los integrantes.

6. La Asamblea puede revocar el mandato o disolver el Cuerpo en cualquier momento.

Art. 8-ter — Dotaciones y reglas de intervención

1. La dotación se limita a instrumentos de protección individual, de neutralización no lesiva, de socorro técnico y de comunicación. Se prohíben las armas de fuego, las armas de guerra y los instrumentos de tortura o de coerción lesiva. La STV Tutela Cívica enumera de forma taxativa los instrumentos admitidos y se adopta con el dictamen obligatorio del Consejo de Salud.

2. Las intervenciones de contención se basan en la desescalada, la interposición y la inmovilización no lesiva y duran el tiempo estrictamente necesario para hacer cesar un peligro actual para la integridad de

las personas o un maltrato en curso que pone en peligro la vida de un animal o le causa graves sufrimientos. El uso de la fuerza más allá de lo estrictamente necesario constituye una infracción de Grado 4.

3. El Cuerpo no realiza investigaciones, no vigila y no recoge información sobre las personas. No puede entrar en un Círculo 0, salvo que sea estrictamente necesario para prestar socorro o para hacer cesar un peligro actual para la vida o para la integridad física o sexual de una persona. Puede además entrar en él, incluso sin el consentimiento de quienes viven en él, cuando sea estrictamente necesario para hacer cesar un maltrato en curso que pone en peligro la vida de un animal o le causa graves sufrimientos, conforme a los artículos 1.1, 5.1, letra a), y 13 de la Constitución; la intervención la realizan, cuando es posible, integrantes asignados a la función de Socorro Sanitario y Veterinario de Comunidad, se limita a hacer cesar el maltrato y a socorrer al animal y se comunica al Consejo de Biodiversidad, que actúa conforme al artículo 7, apartado 3-bis, del Código 13. La entrada se comunica inmediatamente al Tribunal de Garantía y se somete a la convalidación en un plazo de veinticuatro horas prevista en el artículo 34, apartados 2 y 2-bis, del Código 4. Fuera de estos casos, el Cuerpo solo entra en un Círculo 0 con autorización motivada del Tribunal de Garantía, para ejecutar una medida de protección dispuesta según el Código 4 o el Código 12, cuando es estrictamente necesario para la protección de los derechos inviolables de una persona.

4. Toda limitación de la libertad de movimiento de una persona se comunica sin demora al Tribunal de Garantía y se somete a la convalidación en un plazo de veinticuatro horas prevista en el artículo 34 del Código 4. Para las personas en crisis aguda y para el aislamiento y la cuarentena sanitarios vale únicamente la convalidación prevista, respectivamente, en el artículo 8, apartado 7, y en el artículo 2-bis, apartado 3-quater, del Código 6. Queda a salvo en todo caso la revisión de la activación prevista en el artículo 8-quater, apartado 2.

5. Para las personas en crisis aguda se aplica el protocolo no coercitivo del artículo 8 del Código 6. Para los menores y las personas frágiles se aplica el Código 12.

6. En caso de agresión externa, el Cuerpo coordina la defensa civil no violenta prevista en el artículo 16.4 de la Constitución: interposición, no colaboración, protección y evacuación de las personas. Sigue prohibido el uso de armas.

Art. 8-quater — Registro, revisión y convalidación de las intervenciones

1. Toda intervención se graba íntegramente, respetando los derechos de las personas implicadas. Las grabaciones se cifran y se tratan según el Código 7.

2. Toda activación del Cuerpo, incluida toda intervención realizada sobre la base de una activación para un servicio o un período, se somete a revisión en un plazo de veinticuatro horas y a la convalidación de dos Comunidades vecinas ajenas al hecho, conforme al artículo 17.6 de la Constitución. Cada Comunidad designa por sorteo a tres personas. La revisión la realizan las seis personas así designadas, que examinan la grabación de la intervención y escuchan a la persona de referencia de turno y, si lo solicita, a la persona destinataria de la intervención. La activación queda convalidada si la aprueba la mayoría de las personas designadas por cada una de las dos Comunidades. Si la revisión no concluye en el plazo, la activación se considera no convalidada a efectos del apartado 4.

3. Las grabaciones se publican en un plazo de cuarenta y ocho horas en forma inspeccionable. Se ocultan los datos que identifican a la persona destinataria de la intervención, a las personas ofendidas, a los menores y a los terceros ajenos. La versión íntegra solo es accesible a las personas encargadas de la revisión y de la convalidación del apartado 2, al Tribunal de Garantía y a los demás órganos del Código 4 competentes sobre el hecho y, en la parte que le concierne, a la persona destinataria de la intervención. Los accesos a la versión íntegra se registran según el Código 7.

4. La falta de convalidación hace cesar los efectos de la intervención y se comunica al Círculo de Garantía para las evaluaciones del Código 4.

5. Cada trimestre se publica un informe agregado sobre las intervenciones, el uso de la fuerza y los resultados de las convalidaciones.

Art. 8-quinquies — Videovigilancia ciega, contención y régimen transitorio

1. La videovigilancia de los espacios públicos se admite exclusivamente en la forma ciega y reversible del artículo 18.3 de la Constitución. La instalación la delibera la Asamblea con Dossier y requiere una STV y el dictamen vinculante del Consejo de la Red sobre los aspectos de tratamiento de los datos.
2. Los flujos se cifran con clave fragmentada y se sobrescriben automáticamente al cabo de setenta y dos horas. Los fragmentos de la clave los custodian al menos tres sujetos distintos: el Círculo de Garantía y dos Comunidades vecinas. Ningún sujeto puede reconstruir la clave por sí solo.
3. El descifrado solo se admite después de un hecho grave que haya lesionado la integridad de las personas o los Bienes Comunes, a solicitud motivada del Círculo 1 y con la convalidación de dos Comunidades vecinas ajenas al hecho, conforme al artículo 18.4 de la Constitución. Se limita al lugar y al tiempo del hecho. Todo acceso queda registrado y es inspeccionable; los datos no pertinentes se destruyen sin demora.
4. Siguen prohibidos el reconocimiento biométrico, la vigilancia de audio, el análisis predictivo del comportamiento y la videovigilancia privada dirigida hacia espacios públicos o Bienes Comunes.
5. La vigilancia del perímetro de las Comunidades de Contención previstas en el artículo 32 del Código 4 la realiza el Cuerpo según el presente Código, sin armas y con registro de las intervenciones.
6. Hasta que se complete la transición, el Cuerpo desempeña funciones de socorro, protección civil y mediación. Toda intervención física sobre las personas y toda entrada en un Círculo 0 sin el consentimiento de quienes viven en él se limitan a lo permitido por la ley vigente; ante todo peligro grave, también para un animal, se alerta a los servicios de emergencia y a las autoridades competentes. Se aplica el artículo 37 del Código 4.

Art. 8-sexies — Defensa personal y ayuda a quien es agredido

1. En aplicación del artículo 17.9 de la Constitución, toda persona puede defenderse a sí misma y defender a otras personas de una agresión en curso contra la integridad física o sexual, cuando el Cuerpo de Tutela Cívica no está presente o no puede intervenir a tiempo. La agresión está en curso también cuando es inminente, es decir, cuando está a punto de cometerse y el peligro es concreto e inmediato; no basta el temor de que pueda producirse. La agresión sigue en curso hasta que ha cesado.
2. Se admiten, eligiendo entre los que bastan para proteger a las personas el menos lesivo:

   a) apartarse de la agresión y poner a salvo a las personas amenazadas, también alejándolas del lugar;

   b) pedir ayuda, dar la alarma y llamar al Cuerpo de Tutela Cívica;

   c) interponerse entre el agresor y la persona agredida;

   d) usar la fuerza física estrictamente necesaria y proporcionada para hacer cesar la agresión, sin herir más allá de lo que sirve para hacerla cesar;

   e) retener al agresor con una inmovilización no lesiva, sin comprimirle el cuello ni el tórax, hasta que el peligro ha cesado o, si ocurre antes, hasta la llegada del Cuerpo de Tutela Cívica.
3. La elección se evalúa según las circunstancias tal como se presentaban a quien actuó en el momento del hecho. No se exige apartarse cuando ello expondría a peligro a uno mismo o a otros o dejaría sin protección a una persona agredida. Cuando el agresor es un menor, una persona en crisis aguda o una persona que no es capaz de comprender lo que hace, se da preferencia a la puesta a salvo y a la interposición, y la fuerza se mide también en función de su edad y de su condición; a la llegada del Cuerpo se aplican el artículo 8-ter, apartado 5, y el artículo 8 del Código 6.
4. La defensa es desarmada, conforme al artículo 16 de la Constitución. Nunca se admite el uso de armas ni de instrumentos destinados a golpear o a herir. Los objetos de uso común encontrados en el lugar siempre pueden usarse para protegerse, sin golpear. Para golpear solo pueden usarse cuando la agresión pone en peligro la vida, expone a lesiones graves o es una violencia sexual, solo para hacerla cesar y en la medida estrictamente necesaria. Nadie puede llevar consigo instrumentos con el fin de usarlos contra las personas. La STV Tutela Cívica puede indicar dispositivos personales de alarma y de protección no

lesivos.

5. No constituyen defensa y se califican según el artículo 26 del Código 4:

   a) el ataque contra una persona que no ha iniciado una agresión ni está a punto de cometerla en el sentido del apartado 1, incluido el uso de la fuerza por el solo temor de una agresión futura;

   b) la venganza y el castigo;

   c) el uso de la fuerza una vez que el peligro ha cesado, salvo el error excusable previsto en el artículo 26-bis, apartado 2, del Código 4;

   d) el uso de la fuerza para corregir, educar o disciplinar a una persona, para imponerle una decisión o para impedirle salir de un lugar o de un Círculo 0, comunicarse o pedir ayuda, salvo la retención del agresor prevista en el apartado 2, letra e), y salvo el gesto mínimo y momentáneo necesario para apartar a un menor o a una persona que no es capaz de protegerse de un peligro inmediato, según el Código 12;

   e) la reacción a ofensas, provocaciones, negativas o desobediencias que no ponen en peligro la integridad física o sexual;

   f) el uso de la fuerza contra quien a su vez se defiende dentro de los límites del presente artículo.

6. Quien ha iniciado la agresión no puede invocar la defensa frente a la fuerza usada dentro de los límites del presente artículo para hacerla cesar. Solo puede invocarla frente a un uso de la fuerza que, más allá de esos límites, pone en peligro su vida o su integridad física o sexual.

7. Para la protección de los bienes, incluidos los Bienes Comunes, solo se admiten la interposición, la puesta a salvo del bien o del instrumento cuando es posible sin fuerza sobre la persona, la alarma y la llamada al Cuerpo de Tutela Cívica para la función de Tutela de los Bienes Comunes. No se admite el uso de la fuerza sobre las personas. Constituye no obstante agresión a la integridad física en el sentido del apartado 1 la destrucción, la contaminación o la puesta fuera de servicio en curso de un Bien Común vital en el sentido del artículo 1, apartado 2, letra i), cuando de ello se deriva un peligro concreto e inmediato para la vida o la salud de personas. En este caso solo se admiten la interposición, el alejamiento físico de la persona respecto del bien y la retención del apartado 2, letra e), sin golpear y sin usar objetos. No entran en este caso las acciones demostrativas o de desobediencia que no generan dicho peligro.

8. Los animales no son bienes, conforme al artículo 13.1 de la Constitución. Toda persona puede defender a un animal de un maltrato en curso, es decir, de una violencia que lo hiere o lo hace sufrir, con los medios del apartado 2 y con las mismas reglas de necesidad y de proporción previstas para la defensa de las personas en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6; a efectos del apartado 4 cuenta el peligro para la vida del animal o de lesiones graves al animal. La fuerza solo se admite para hacer cesar el maltrato, no para prevenir uno futuro, para sustraer de forma estable el animal a quien lo cuida o para castigar. Los desacuerdos sobre el modo de alimentar, cuidar, custodiar o educar a un animal no justifican el uso de la fuerza: se comunican al Consejo de Biodiversidad, que actúa conforme al artículo 7, apartados 2 y 3, del Código 13. El maltrato se comunica también al Consejo de Biodiversidad, conforme al artículo 10, apartado 2, del Código 13. La defensa de un animal no permite entrar en un Círculo 0 sin el consentimiento de quienes viven en él: quien presencia un maltrato en curso en el Círculo 0 que pone en peligro la vida del animal o le causa graves sufrimientos llama al Cuerpo de Tutela Cívica, que puede entrar conforme al artículo 8-ter, apartado 3; el maltrato en curso en el Círculo 0 se comunica en todo caso sin demora al Consejo de Biodiversidad y al Círculo de Garantía. Frente a un animal que agrede a una persona se admiten, de forma gradual y eligiendo el medio menos lesivo que basta, la puesta a salvo de las personas, el alejamiento del animal y la fuerza estrictamente necesaria para hacer cesar el peligro; matar al animal solo se admite cuando no hay otro modo de salvar una vida o de evitar lesiones graves. De la misma forma gradual se puede proteger a un animal agredido por otro animal, sin matar al animal agresor; para la fauna silvestre se aplica también el artículo 5-bis del Código 13. El hecho se comunica conforme al apartado 10 y al Consejo de Biodiversidad.

9. A efectos de la defensa, quien no vive en un Círculo 0 solo puede entrar en él sin el consentimiento de quienes viven en él para hacer cesar una violencia física o sexual en curso contra una persona, como intervención estrictamente necesaria para la protección de derechos inviolables conforme al artículo 5.1,

letra a), de la Constitución; el peligro solo inminente no basta. Basta el consentimiento de una persona que vive en él, aunque solo se exprese con una petición de ayuda; no cuenta la negativa de quien comete la violencia. Quien no vive en él puede entrar también para prestar un socorro urgente a una persona en peligro de muerte, cuando el Cuerpo de Tutela Cívica no puede llegar a tiempo. Quien entra, también a petición de ayuda, avisa inmediatamente al Cuerpo de Tutela Cívica o, si no es localizable, al Círculo de Garantía, también a través de otras personas, en cuanto puede hacerlo sin dejar a la persona en peligro; si ninguno de los dos es localizable, llama a los servicios de emergencia y avisa al Círculo de Garantía en cuanto es posible. Sale en cuanto el peligro ha cesado. El Cuerpo o el Círculo de Garantía transmite sin demora el aviso al Tribunal de Garantía, que verifica la entrada en un plazo de veinticuatro horas, como para la entrada del Cuerpo prevista en el artículo 8-ter, apartado 3, según el artículo 26-bis, apartado 5, letra e), del Código 4. Cuando llega el Cuerpo, a la entrada y a la permanencia de sus integrantes se aplica el artículo 8-ter, apartado 3.

10. Después del hecho, quien ha usado la fuerza, ha retenido a una persona o ha entrado en un Círculo 0:

    a) presta o pide socorro para cualquier persona herida, incluido el agresor;

    b) comunica sin demora el hecho al Cuerpo de Tutela Cívica o al Círculo de Garantía, indicando el lugar, las personas implicadas y la necesidad de socorro. El Cuerpo transmite la comunicación al Círculo de Garantía y no realiza investigaciones, conforme al artículo 8-ter, apartado 3. Cuando la fuerza ha sido usada por un integrante del Cuerpo o contra él, la comunicación se hace al Círculo de Garantía.

    La comunicación no obliga a hacer otras declaraciones sobre el hecho; se aplica el artículo 25, apartado 3, del Código 4. La falta de comunicación no constituye por sí misma infracción ni admisión, salvo el aviso de la entrada en un Círculo 0 previsto en el apartado 9. La comprobación sigue el artículo 26-bis del Código 4.

11. No constituye agresión la contención realizada por el Cuerpo de Tutela Cívica dentro de los límites del artículo 8-ter, aunque la persona contenida la considere injusta: frente a ella no se admite la defensa, y la contención se impugna mediante la revisión y la convalidación previstas en el artículo 8-quater y en el artículo 34 del Código 4. Cuando un integrante del Cuerpo usa la fuerza más allá de los límites del artículo 8-ter, apartado 2, poniendo en peligro la vida o la integridad física o sexual de una persona, se aplica el presente artículo: cualquier persona puede interponerse y defender a la persona, y los demás integrantes presentes están obligados a interponerse. A los integrantes del Cuerpo que usan la fuerza durante el turno se aplican el artículo 8-ter y el artículo 17.5 de la Constitución, no los apartados 2 y 3 del artículo 26-bis del Código 4.

12. Nadie está obligado a usar la fuerza ni a exponerse a peligro, y nadie puede pedir a un menor que intervenga con la fuerza. Quien presencia una agresión y puede hacerlo sin peligro llama al Cuerpo de Tutela Cívica o da la alarma. Los menores pueden defenderse y defender a otras personas dentro de los límites del presente artículo; a los hechos cometidos por ellos se aplica el artículo 26-bis, apartado 7, del Código 4.

13. Hasta que se complete la transición, la defensa personal se rige por la ley vigente, conforme al artículo 38.6 de la Constitución, y se aplica el artículo 37 del Código 4. Quien se ha adherido se compromete a permanecer dentro de los límites del presente artículo aunque la ley vigente permita más, en particular a no usar armas. El presente artículo no implica la renuncia a derechos o garantías de la ley vigente y no puede impedir ni retrasar el recurso a las autoridades: quien es agredido siempre puede llamar a los servicios de emergencia y a las autoridades competentes, y quien lo ayuda lo apoya para hacerlo; quien ha usado la fuerza llama a los servicios de emergencia cuando hay personas heridas, además de hacer la comunicación del apartado 10. Quedan a salvo las obligaciones de aviso y de denuncia del artículo 37, apartado 2, del Código 4; por lo demás, no recurrir a las autoridades no constituye infracción. La retención del apartado 2, letra e), y la entrada del apartado 9 solo se admiten dentro de los límites permitidos por la ley vigente.

Art. 9 — Prohibiciones, infracciones y garantías

1. Se prohíbe:

a) realizar una actividad R1 o superior sin una Ficha de Seguridad General vigente;

b) manipular, retirar o dejar sin eficacia protecciones, EPI, protecciones colectivas, señalización o dispositivos de parada de emergencia;

c) imponer un muro de pago a las STV Seguridad esenciales, a las Fichas de Seguridad esenciales o a la formación L1 en primeros auxilios;

d) utilizar máquinas o equipos críticos sin verificación periódica vigente;

e) ceder a sujetos externos a la Confederación el control funcional del sistema de seguridad, del catastro de los riesgos o del almacén de los EPI críticos;

f) tomar represalias contra quien interrumpa una actividad o comunique de buena fe un riesgo grave e inmediato.

2. Las infracciones se clasifican como sigue:

   a) **infracción crítica**: conlleva un riesgo grave e inmediato R4 y requiere la suspensión inmediata y proporcionada de la actividad hasta el restablecimiento de condiciones aceptables;

   b) **infracción sustancial**: compromete de forma significativa el sistema de seguridad sin generar un riesgo R4 inmediato. Se concede un plazo de adecuación no inferior a siete ni superior a treinta días, salvo que el riesgo requiera medidas más rápidas;

   c) **infracción ordinaria**: consiste en una irregularidad formal o documental sin riesgo inmediato. Se dispone una prescripción con un plazo de corrección definido por la STV, por regla general no superior a treinta días.

3. La comprobación de las infracciones, la aplicación de las medidas cautelares, la suspensión o desactivación de las actividades y los remedios se regulan en el Código 4. Las medidas técnicas son motivadas y proporcionadas al riesgo; los actos correspondientes determinan la condición que debe restablecerse y el plazo para la verificación.

4. Cuando la actividad afectada garantiza prestaciones de los niveles 1 y 2 de la Cesta, la suspensión o desactivación va acompañada, cuando es técnicamente posible, de la activación de una función sustitutiva conforme. Quedan a salvo las medidas urgentes necesarias para hacer frente a un peligro grave, según los Códigos 4 y 14.

5. El recurso ante la Garantía puede presentarse según el Código 4 en un plazo de catorce días desde la comunicación de la decisión o desde el conocimiento efectivo de la infracción. Puede referirse a vicios de procedimiento, manifiesta irracionalidad técnica, discriminación o desproporción. El recurso no suspende automáticamente las medidas urgentes necesarias para prevenir un daño grave e inmediato.

Art. 10 — Disposiciones transitorias, coordinación y primacía

1. El presente Código se coordina con:

   a) la Constitución, artículos 3.1, 5.1, 13, 16, 17, 18 y 32;

   b) el Código 1, artículos 27 y 32;

   c) los Códigos 2, 3, 4, 5 y 6 en sus respectivas materias;

   d) el Código 7, artículo 2.2, para el tratamiento de los datos;

   e) los Códigos 8 y 9 para el agua, las actividades agroecológicas y la producción;

   f) el Código C.1-Annex A para los aspectos de producción de su competencia;

   g) los Códigos 10, 12, 13 y 15 para el territorio, el cuidado, la biodiversidad y el Registro de Dependencias.

2. En un plazo de seis meses desde la entrada en vigor, cada Círculo 1 censa:

   a) los riesgos generales existentes;

   b) las máquinas y los equipos críticos;

   c) los EPI y las protecciones colectivas críticas;

   d) las obras en curso;

e) las competencias disponibles en materia de seguridad.

3. En un plazo de doce meses desde la entrada en vigor, cada Círculo 1 activa:

   a) el Consejo de Seguridad;

   b) la STV Seguridad mínima;

   c) la STV mínima para EPI y protecciones colectivas;

   d) la STV Máquinas mínima;

   e) la STV Obras mínima;

   f) las Fichas de Seguridad necesarias;

   g) el nodo de la red federada de la seguridad;

   h) el registro de los incidentes y de los cuasi incidentes.

4. En caso de superposición documentada de las cargas transitorias relativas a los Códigos 9, 10, 13 y 14, la Asamblea puede conceder una prórroga motivada no superior a seis meses. La prórroga va acompañada de un plan vinculante con actividades, personas responsables y plazos intermedios y no puede interrumpir las funciones esenciales de la Cesta.

5. Las actividades existentes en la fecha de entrada en vigor se someten a verificación de conformidad según los procedimientos del Código 4. Para las actividades no conformes:

   a) el Consejo de Seguridad realiza la evaluación técnica y documenta las carencias;

   b) salvo riesgo grave e inmediato, se concede un plazo de adecuación no inferior a treinta días;

   c) en presencia de riesgo R4 puede disponerse la suspensión inmediata y proporcionada de la actividad;

   d) el plan de adecuación indica las medidas que deben adoptarse y un plazo final cierto, por regla general no superior a noventa días;

   e) si la adecuación es técnicamente imposible, se inicia el procedimiento de desactivación previsto en el Código 4, a propuesta del Consejo competente y con un plan de sustitución;

   f) si la actividad garantiza prestaciones de los niveles 1 y 2 de la Cesta, la desactivación se produce después de la activación de la función sustitutiva conforme, salvo emergencia de seguridad regulada por los Códigos 4 y 14.

6. En caso de superposición, la primacía se limita a las materias atribuidas expresamente:

   a) el Código 14 prevalece sobre los parámetros de seguridad general de las personas, de las infraestructuras y de las tareas;

   b) el Código 6 prevalece sobre los riesgos sanitarios y zoonóticos, la nutrición clínica y la materia farmacéutica;

   c) el Código 13 prevalece sobre los parámetros ecológicos, la biodiversidad, el bienestar animal y la funcionalidad biológica;

   d) el Código 10 prevalece sobre el destino de uso, la localización, el consumo de suelo, el catastro y las restricciones territoriales;

   e) el Código 9 prevalece sobre el uso agroecológico, los cultivos, la gestión técnica de los refugios para polinizadores y las necesidades alimentarias;

   f) el Código 8 prevalece sobre la gestión funcional del agua.

7. Cuando la misma actividad presenta aspectos pertenecientes a varias competencias, cada Código mantiene la titularidad de los parámetros que se le atribuyen. Los Consejos competentes se coordinan para preparar una Ficha de Seguridad integrada que incorpore los parámetros vinculantes de cada materia. La coordinación no transfiere la titularidad de las competencias.

8. Ninguna cláusula de primacía puede interpretarse como una transferencia de competencias no atribuidas expresamente.